

QUY ĐỊNH

Việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu (gọi chung là UBND cấp xã), Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý tại địa phương.

2. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý.

Chương II

VIỆC RÀ SOÁT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI, LẬP DANH MỤC CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP, NẸM XEN KẸT VÀ VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP, NẸM XEN KẸT DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ

Điều 3. Rà soát, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện rà soát, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn cấp xã (theo Biểu mẫu 01 kèm theo Quy định này).

Điều 4. Công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất về danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý

1. Căn cứ vào kết quả rà soát tại Điều 3 Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, thực hiện niêm yết, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và thông báo trên phương tiện truyền thanh địa phương về danh mục các thửa đất này để người dân biết, tham gia ý kiến theo quy định.

2. Thời gian niêm yết, thông báo tại khoản 1 Điều này là 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, đăng thông báo.

3. Sau khi hết thời gian niêm yết, thông báo tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập biên bản kết thúc việc niêm yết, công khai và tổng hợp về danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liên hệ về các kiến nghị liên quan (nếu có).

Điều 5. Phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý

1. Căn cứ vào kết quả thực hiện tại khoản 3 Điều 4 Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tổng hợp danh mục các thửa đất đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý.

2. Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đảm bảo theo quy định pháp luật, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

3. Trong thời gian 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được Tờ trình của Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt theo quy định.

Điều 6. Thực hiện công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý sau khi được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt

1. Công bố công khai danh mục các thửa đất, việc quản lý, sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý (theo Biểu mẫu 02 kèm theo Quy định này) tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên phương tiện truyền thanh địa phương; giao cho Ban Công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố phối hợp tuyên truyền và niêm yết tại nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng để người sử dụng đất biết, tham gia ý kiến.

2. Sau thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, đăng thông báo việc công bố công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất lập biên

bản kết thúc và tổng hợp việc niêm yết, công khai (Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liên hệ về các kiến nghị liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất nếu có).

3. Sau khi kết thúc niêm yết công khai nội dung tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản lấy ý kiến người sử dụng đất liên hệ để đăng ký nhu cầu sử dụng, dự kiến giao đất, cho thuê đất; trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, người sử dụng đất liên hệ có ý kiến phản hồi bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã để biết, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt. Sau thời gian 07 ngày làm việc nếu người sử dụng đất liên hệ không có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã thì xem như không có nhu cầu sử dụng đất.

Điều 7. Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý

1. Sau khi xác định được danh sách tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên hệ có nhu cầu sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với các thửa đất sử dụng vào mục đích công cộng: Giao các đơn vị, địa phương quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

b) Đối với các thửa đất thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quyết định về việc phân cấp cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh hoặc quyết định ủy quyền theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

c) Đối với các thửa đất thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì chỉ đạo Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất biết, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn lập thủ tục theo quy định.

d) Trường hợp thửa đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, có từ hai người sử dụng đất liên hệ trở lên có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

3. Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy định này.

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất, cho thuê đối với các trường hợp có nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý theo đúng thẩm quyền.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định này.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định này.

b) Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong quá trình quản lý, sử dụng đất đối với quỹ đất này, định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

c) Thực hiện kiểm tra, rà soát đối với quỹ đất tại quy định này để thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật

d) Chỉ đạo Phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định này.

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật, định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 9. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật đất đai và Quy định này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.